中国移动高精度定位业务合作协议 HB2KB2022182901 R4

甲方：【武汉光昱明晟智能科技有限公司】
法定代表人：【朱敦尧】；住所地：【武汉】

乙方：中国移动通信集团湖北有限公司
法定代表人：【魏春辉】；住所地：【武汉】

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电信条例》及其他法律法规的有关规定，乙方本着为甲方提供“优质、优先、优惠”的高精度定位服务的宗旨，与甲方在平等自愿的基础上，就甲方使用乙方的高精度定位服务达成如下服务协议。

第一条　业务范围与合作内容

1. 本协议所称高精度定位服务是指：面向交通、工业、农业、电力等各行业领域客户，包括如车企、各级交通管理部门、道路运营企业、车辆运营企业、自动驾驶解决方案商、港口码头、物流公司、无人机厂商、机场管理、工业生产管理、农场作业等，提供覆盖全国的实时动态及静态高精度定位服务厘米级、亚米级定位服务，同时可根据客户需求提供完整的端到端解决方案。

2. 高精度定位服务原为传统测绘行业的需求，正逐渐与智慧城市、智慧交通、智慧物流、物联网等新兴行业融合。中国移动可以发挥基础通信设施建设维护和运营的优势，快速建设覆盖全国的地基增强系统，提供稳定安全的运维保障。并在整合资源和推广市场的层面上，充分利用企业优势，深度推动高精度定位与传统行业跨界融合。

3. 甲方所使用的高精度定位服务实际应用场景为【通用行业】。甲方根据以上实际应用场景需选择开通高精度定位产品功能，并约定甲方开通如下服务：

序号	服务项目名称	数量上限	单价（含税）	服务时长（月）
1	厘米级 RTK-通用行业-账号模式	【1000】个	【10】元/个/天 【35】元/个/周 【100】元/个/月 【960】元/个/年	按客户实际需求，以业务开通单为准，账号开通后进入沉默期，手动激活或沉默期到期后自动计费，沉默期最长为 6 个月。
2	厘米级 RTK-测量测绘	【】个	【 】元/个/月	【】
3	厘米级 RTK-通用行业-绑定终端	【1000】个	【480】元/个/年	年账号首次订购需超过 50 个账号，沉默期最长为 6 个月。
4	厘米级 RTK-精准农业	【】个	【】元/个/月	【】
5	厘米级 RTK-精准农业-绑定终端	【】个	【】元/个/月	【】
6	厘米级 RTK-无人机	【】个	【】元/个/月	【】
7	厘米级 RTK-无人机-绑	【】个	【】元/个/月	【】

	定终端			
8	厘米级 RTK-自动驾驶	【】个	【】元/个/月	【】
9	亚米级 RTK-通用行业	【5000】个	【3】元/个/月	按客户实际需求，以业务开通单为准，账号开通后进入沉默期，手动激活或沉默期到期后自动计费，沉默期最长为 6 个月。
10	亚米级 RTK-其他行业	【】个	【】元/个/月	【】
11	亚米级 RTD	【2000】个	【0.6】元/个/月	【12】个月
12	安装调测费	【】次	【】元/次	
13	其他一次性费用	【】次	【】元/次	

若甲乙双方约定价格为乙方定义的行业阶梯资费底价，则首次订购需订购对应阶梯档次数量的最小数量。若甲方变更应用场景或订购服务范围等内容，须经乙方书面同意，双方应签订补充协议或重新签订业务协议对本协议内容进行变更。

4. 乙方向甲方提供【1】个高精度定位账号试用服务，账号试用服务不收取甲方费用，试用期【30】天，试用期到期后试用账号自动终止，试用期不延长、不中止、不暂停。

5. 乙方向甲方提供高精度定位业务和相关客户服务，甲方在使用本协议高精度定位服务的同时，应按约定的资费标准和方式按时、足额支付业务使用费用。

6. 乙方提供的高精度定位服务应当符合法律法规的规定及政府主管部门发布的相关标准；甲方应遵守法律法规的规定使用本协议服务。

第二条　实名登记

1. 甲方使用乙方高精度定位平台并接受高精度定位服务，应按照乙方要求办理入网实名登记手续。甲方办理入网手续时，应向乙方出示有效身份证件、营业执照等证照原件进行实名制登记。甲方委托他人代办时需同时提供受托人有效证照原件及授权委托书，并提供甲方和受托人的真实身份信息。具体入网登记手续及提供的相关证照、材料等，甲方必须按政府主管部门和乙方最新规范要求办理和提供。甲方同意乙方影印留存甲方及其委托的受托人在办理业务时提供的所有资料。**甲方如在中国移动处存在欠费、销户等情况的，将被乙方限制办理业务，甲方需缴清欠费后方能解除限制。**

2. 甲方同意并接受，乙方有权要求甲方办理实名登记，并有权采取在线视频实人认证等技术方式对甲方干系人身份信息进行检验，甲方应予配合。

3. 如甲方入网登记资料信息发生变更，应及时到乙方营业网点或乙方客户经理处申请办理资料完善手续。因甲方或其业务经办人、责任人提供的资料不详、不实或变更后未及时办理资料变更、完善手续等原因所造成的后果由甲方自行承担，并应赔偿由此给乙方造成的所有损失。

4. 甲方入网后自动获取客户初始服务密码的，应立即修改初始服务密码并妥善保管。因不修改初始密码或密码保管不善造成的后果由甲方自行承担，但乙方有义务协助公安机关调查相关情况。为方便办理业务，乙方可根据甲方申请以短信等方式提供随机密码，该密码可作为办理业务的临时凭证。凡使用服务密码或随机密码办理业务的行为均被视为甲方或甲方授权的行为。

5. 甲方或其受托人拒绝出示有效证照的，拒绝依照本协议提供真实信息的，冒用他人证照的，或者使用伪造、变造、虚假的证照的，乙方有权不为其提供业务办理及开通手续。如业务开通后，乙方发现甲方存在上述行为的，乙方有权立即暂停或终止提供服务，且不承担任何责任。

6. 甲方不办理或不配合乙方办理实名登记的，乙方有权不为甲方提供高精度定位服务，经乙方通知【2】次后，甲方仍不办理或不配合实名登记的，乙方有权解除本协议而不承担任何责任。

第三条　甲方的权利与责任

1. 甲方自行负责高精度定位平台产品及应用系统的开发调试、系统数据的管理、更新、维护等工作，并保证所开发系统和终端的可靠性和安全性。甲方需严格管控生产、销售、分发或自用的具有高精度定位服务功能的终端。甲方应严格按照本协议约定使用乙方服务，不得将本协议项下的高精度定位服务用于违法犯罪、发送不良信息、损害国家利益、社会安全、公共利益等行为，不得对公众业务产生不良影响。

2. 在高精度定位业务开展过程中，甲方应遵守乙方向其不时提供的相关业务和技术管理规范。

3. 甲方自行开发的高精度定位业务相关系统所有权及相关的知识产权属甲方所有，如有特殊情况由甲乙双方协商并通过其他方式另行约定。

4. 甲方在开展高精度定位业务的过程中应遵守国家有关法律法规和政府主管部门有关管理规定，不得以任何方式非法经营业务转接和业务落地等业务。

5. 甲方不按本协议约定使用高精度定位服务，或甲方所属高精度定位服务账号出现二次转租售、应用于非承诺场景、政府和监管部门通报、查封、冻结等情况时，乙方有权暂停为甲方提供高精度定位服务，并关停为甲方开通的所有高精度定位账号相关业务功能，包括但不限于暂停高精度定位服务、取消相关业务、终止业务接入等，且有权追究因甲方的上述行为给乙方造成的全部损失，并保留进一步追究甲方其他法律责任的权利。

6. 任何涉及终端与高精度定位服务账号绑定的高精度定位业务，在未经过乙方书面授权同意的情况下，甲方必须严格遵守“终端账号不分离”的要求，即高精度定位服务账号必须与对应终端绑定使用，严禁任何私自替换、拆分使用或套利等违规行为。

7. 未经乙方及其上级单位书面许可，甲方不得利用现有的业务账号开展本协议约定范围、场景外的高精度定位相关业务，也不得将业务账号用于各方约定业务范围、场景外的其他用途。

8. 甲方承诺和保证高精度定位账号随同行业应用产品或终端绑定使用，明确对高精度定位账号和终端不分离的管理责任，不得通过任何方式进行二次转租转售高精度定位账号及其相关业务服务给任何第三方，不得将高精度定位账号使用于非承诺应用场景，不得将高精度定位服务涉及的位置差分及其它数据转发给任何第三方（如甲方擅自转发的，乙方有权要求甲方向乙方足额支付价款）。

9. 甲方承诺遵循政府、业务主管部门和乙方的业务规范要求，向乙方提供真实、有效的身份信息及相关证照。

10. 甲方应妥善保管其所属高精度定位终端及账号，可通过技术、系统或内部风控等方式对业务进行监控管理，采用登记销售设备类型、型号、IMEI（前八位）等方式降低分拆销售风险。

11. 甲方使用本协议高精度定位服务，必须遵守国家的有关规定和规章制度。甲方的行为如违反国家法律法规，乙方有权对甲方业务进行关停，且有权视具体情况拒绝甲方恢复高精度定位服务的申请，并有权单方解除协议终止业务接入并追究因甲方的违约责任。

12. 甲方可依据乙方公布的各渠道鉴权方式办理业务，甲方通过乙方鉴权方式办理的业务均视为甲方或甲方授权的行为。如使用服务密码或随机验证码办理业务的行为均被视为甲方或甲方授权的行为。因甲方原因对鉴权方式保管不善造成的后果由甲方自行承担。若发现号码被盗的，甲方应及时拨打客服热线 400 1100868 或到乙方指定营业网点办理暂停高精度定位服务手续，并向公安机关报案。

13. 若甲方违反本条任何约定（即本协议第三条“甲方的权利与责任”项下任何约定）的，乙方有权单方终止本协议而不承担任何责任，由此造成的后果由甲方自行承担，并应赔偿由此给乙方造成的所有损失。

14. 由于甲方原因导致本协议高精度定位服务暂停或中止的，暂停或终止期间计入服务期，甲方仍应按照约定支付服务费用。

第四条　乙方的权利与责任

1. 乙方为甲方提供与高精度定位服务有关的网络支持、优先服务支持和技术支持。

2. 乙方为甲方提供每周 24 小时*7 天人工服务电话（统一客服热线 4001100868、省 10086-8），解决服务使用过程相关售后服务技术问题。

3. 如遇服务不可用，乙方应在 24 小时内解决，如不能解决，乙方应在 48 小时内给出书面声明。

4. 乙方根据甲方的具体需求开放相关可支持的业务系统接口，协助甲方进行应用系统开发，提供系统联调支持。乙方有权收取相应系统支撑开发费用，具体费用由甲乙双方通过其他方式另行约定。

5. 如因系统调整或网络升级影响甲方高精度定位的服务使用，乙方应提前通知甲方。

6. 如若甲方因实际业务运营需求进行指定终端及账号绑定关系更换，甲方应向乙方书面提出终端账号绑定关系更换申请，乙方在接到甲方申请后 2 个工作日内完成审核后进行绑定关系更换操作。

7. 如甲方使用其他通信运营商线路、网络（即非中国移动线路、网络）与乙方连接：

（1）甲方应向乙方提供开通高精度定位服务的相关参数，供乙方在业务侧和网络侧制作业务数据；

（2）因其他运营商线路、网络问题导致甲方无法使用或无法正常使用本协议高精度定位服务的，甲方负责协调其他运营商解决，所对甲方造成的损失与乙方无关。

8. 乙方认为甲方存在以下情形之一的，有权暂停提供服务而不承担任何责任：

（1）甲方银行账户被查封、冻结或余额不足等非乙方原因造成的乙方结算时划扣不成功的；

（2）甲方预付费使用完毕（预付费用余额少于或等于已发生未结算费用）而未及时补缴款项（包括预付费账户余额不足以划扣下一笔预付费用）的；

（3）政府和主管机构要求暂停向甲方提供高精度定位服务的；

（4）甲方出现“终端账号分离”的违规行为；

（5）其他突发异常情况。

9. 乙方认为甲方存在以下情形之一的，有权收回甲方的高精度定位账号、号码，停止特定服务功

能、解除本协议或限制甲方新入网申请而不承担任何责任，并有权向甲方追讨因此造成的损失：

（1）甲方（包括受托人）提供的证件或资料虚假、不实、不全；

（2）甲方利用本协议高精度定位服务从事违法犯罪、违背公序良俗的行为或出现违规外呼、呼叫频次异常、超约定用途、场景使用、转租转售、向第三方发送位置差分数据及其它违法、违规、违约行为；

（3）利用本协议服务从事损害乙方、第三方或公共合法利益之活动的；

（4）乙方收到国家有关部门通知及其他文件要求停止向甲方提供高精度定位服务的；

（5）甲方欠费满 90 天仍未交纳费用的；

（6）甲方将高精度定位产品使用于非约定应用场景；

（7）其他突发异常情况。

10. 甲方销户 90 天后，乙方有权将甲方原号码回收后进行二次放号。

第五条　资费及计费结算

1. 甲乙双方约定服务账号订购后沉默期为 最高不超过 6 个月。以下 3 种方式均可激活账号：乙方设备首次登陆连接高精度定位平台、乙方登陆高精度定位平台手动激活、沉默期到期后自动强制激活。

2. 自甲方所订购服务账号激活后按月根据服务周期计费，订购服务时长到期后，停止计费。每月初对上月费用进行出账并由乙方向甲方出具上月账单。甲方确认，每月应付费用以乙方的单方出账结果为准。乙方为甲方提供免费的费用查询服务，并对账单、清单进行解释。清单仅显示需要向甲方收费的业务使用记录。

3. 每账期出账后，乙方根据账单金额向甲方开具发票，甲方应在出账后 10 日内向乙方交纳费用账单中记载的全部费用，甲方超过约定交费日未交足费用（以下称“欠费”），乙方有权在通知甲方后，暂停提供高精度定位服务，并可以按照所欠费用最终自交费日次日起每日加收 3‰（千分之三）的违约金，并可以通过信函、公告、委托第三方等方式追缴全部欠费和违约金。甲方在欠费停机期间，停止服务当月和恢复服务当月的服务费用照常计收（另有协议约定的除外）。

4. 除本协议另有约定外，若甲方违约导致本协议提前终止，甲方应向乙方偿付违约金。违约金按剩余协议期收取，即根据每月总服务费用及剩余协议期计算，违约金=每月总服务费用*剩余协议期包含月数（不足一个月的按一个月计算）。

第六条　协议的变更、终止和转让

1. 本协议自签署并生效之日起有效期为【 1】年，另有约定的除外。到期后若双方无异议，则本协议自动续约一年，但仅能自动续约【2 】次。

如政府主管部门对资费等相关内容的政策发生变化，乙方将根据相关要求，对原资费方案进行相应调整。调整后方案的具体执行时间以乙方公示为准。

2. 甲方可以持登记的有效证件到乙方营业网点要求终止提供服务（以下简称“销户”）。除双方另有约定外，乙方不应拒绝甲方销户，甲方应在销户前结清所有费用。除另有约定外，销户当月已扣费和出账费用，乙方有权不予退还。销户后乙方可以重新启用甲方原号码。除法律另有规定或本协议

另有约定外，甲方在本协议到期前要求乙方为其办理销户的行为仍被视为违约，甲方应当按照本协议约定向乙方支付违约金，乙方为甲方办理销户的行为不视为乙方明示或默示放弃追究甲方的相关违约责任。

第七条　隐私和通信权益保护

1. 甲方在申请办理乙方相关业务时，甲方同意乙方为服务目的收集甲方相关个人信息资料，乙方对甲方的个人信息（包括但不限于客户资料和通信信息）负有保密义务。但根据法律、行政法规规定，司法、行政机关依法要求乙方提供协助和配合，乙方应给予协助和配合的，乙方不构成违反保密义务。

2. 甲、乙双方对本次合作及本协议的具体内容负有保密责任。未经一方事先书面同意，其他任何一方不得将双方的合作及本协议的具体内容披露给除乙方关联公司以外的任何第三方。

3. 甲方信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别甲方身份或者反映甲方活动情况的各种信息。乙方收集、使用甲方信息，应当遵循合法、正当、必要的原则。

4. 乙方为提供更为精准优质的服务，应严格按照《网络安全法》、《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工业和信息化部令第24号）、《电话用户真实身份信息登记规定》（工业和信息化部令第25号）等法律法规的相关要求，在业务活动（包括但不限于业务受理系统登记、纸质返档，通过网络接收、读取并记录）中收集、使用甲方提供的和甲方使用服务过程中形成的信息，乙方有权依法对包含甲方在内的整体用户数据进行分析并加以利用。未经甲方同意，乙方不得向除乙方关联公司外的第三方提供甲方个人信息。甲方可以通过营业网点或乙方指定的其他渠道，对其信息进行查询、更正。为了让甲方及时了解和享受乙方推出的最新业务或优惠，甲方同意乙方可以通过电话、短信、邮件、媒体广告等方式向甲方告知或推荐使用。

5. 甲方在接受和使用本协议高精度定位服务前，应了解乙方的《隐私和信息保护政策》（该政策已在乙方官方网站发布并可在服务厅索取，网站域名：【www.10086.cn】），本协议签署即视为甲方已了解并同意乙方的隐私和信息保护政策。

6. 甲方同意乙方依据有关信用管理的法律法规，向合法的信用征信机构提供相关信用信息，包括但不限于本协议项下的：个人或注册公司身份状况、服务费欠费及偿还信息以及其他经国家有权机关要求或依法律规定提供的信息。

7. 本条约定在本协议有效期内及本协议终止后三年之内持续有效。

第八条　特殊情况约定

1. 一方违反本协议约定导致本协议无法履行，其他方有权终止协议，并要求违约方赔偿损失。

2. 如因甲方违约造成乙方不良社会影响或经济损失，乙方有权单方解除协议终止业务接入而不承担任何责任，甲方需消除影响，并赔偿因违约行为给乙方造成的全部经济损失。

3. 如因甲方自身的设备原因、传输管道、传输通道问题或因甲方提供的资料有误等而造成高精度定位服务故障或无法正常使用的，乙方不承担责任。

4. 甲方应使用取得国家入网许可并具有进网许可标志的终端设备，该终端设备应具有支持本协议

高精度定位服务的相应功能。甲方因使用未取得入网许可的终端设备或使用不支持本协议约定高精度定位服务功能设备所产生的后果由甲方自行承担。

5. 因国家政策、法律法规调整、战争、自然灾害（地震、台风、水灾、火灾）、卫星、瘟疫、大规模传染性疾病、政府干预、政府管制或其他政府行为、第三方蓄意破坏以及双方一致认为是不可抗力的其它客观情况等不可抗力因素，导致协议双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或多方应于不可抗力发生后 15 日内将情况书面告知其他方，并提供有关证明。在不可抗力影响消除后的时间内，一方或多方应当继续履行合同。因不可抗力导致乙方无法向甲方提供服务的，乙方不承担由此造成的任何责任。

6. 若因法律法规调整、国家政策调整或者政策执行等原因造成本协议提前终止，双方互不构成违约，若因此导致乙方无法向甲方提供服务的，乙方不承担由此造成的任何责任。

7. 甲方不得使用本协议高精度定位服务从事任何非法活动。因甲方使用高精度定位服务从事非法活动而产生的一切责任，与乙方无关。若乙方发现甲方使用高精度定位服务从事任何非法活动的，乙方有权直接停止向甲方提供服务且不承担由此产生的任何责任。

8. 若因甲方欠费而造成其无法正常使用高精度定位服务的，乙方不承担由此引起的任何责任。

9. 鉴于高精度定位服务的特殊性，乙方有权根据业务发展情况，在事先通知甲方的情况下变更、中断或终止部分或全部服务，对因此产生的损失，乙方不承担任何责任。

10. 乙方需要定期或不定期地对提供服务的平台或相关的设备（如互联网网站、移动网络、基准位置站及其它设施和系统）进行检修、维护、升级或采取其它合理行动，如因此类情况而造成服务在合理时间内的中断，乙方不承担任何责任，但乙方应事先通知甲方。

11. 甲方确认并同意乙方仅在本协议约定职责范围内向甲方提供高精度定位服务，甲方承诺不得超出乙方的职责范围向乙方主张任何权利。非因乙方原因导致的甲方损失，由甲方自行处理、承担，乙方对此不承担任何责任。

12. 由于客观技术条件限制，高精度定位网络尚无法达到无缝隙覆盖，如甲方因此出现任何损失，乙方不承担任何责任。

13. 乙方的其他特殊约定及免责事项具体见附件【三】。

14. 甲方或其受托人已详细阅读本协议的全部条款，甲方或其受托人在签署本协议后即视为完全理解并同意接受本协议的全部条款。

第九条 特别提示

1. 甲方同意乙方通过业务端口（不限于 10086 端口）、短信、微博、微信和邮箱等渠道不定期向甲方发送服务提醒、关怀、升级、推荐和优惠等信息。

2. 甲方通过乙方 APP、微信、门户网站等渠道充值的服务费具有使用期限限制，甲方请留意充值提示界面，并及时在有效期限内使用。

第十条　3. 乙方关联公司是指乙方现在或将来控制、受控制或与其处于共同控制下的任何公司、机构以及上述公司或机构的合法继承人。其中“控制”是指直接或间接地拥有影响所提及公司管理的能力，无论是通过所有权、有投票权的股份、合同或其他被人民法院认定的方式。 协议生效和效

力

1. 甲方在乙方线下或者电子渠道办理乙方高精度定位业务所签署的业务协议办理表、表单、协议等为本协议的补充协议，与本协议冲突部分以补充协议为准，补充协议中未约定部分以本协议为准。

2. 本协议所称之损失包括实际损失和协议履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

3. 本协议替代此前双方所有关于本协议事项的口头或书面的纪要、备忘录和协议。

4. 对本协议未尽事宜，双方应协商解决。如协商不成的，任何一方可向电信管理部门申诉、向消费者协会等有关部门投诉；同时，任何一方均有权向乙方住所地人民法院提起诉讼。

5. 与本协议有关的一切往来通知包括但不限于业务规范、业务政策、协议解除通知书、诉讼文书等通过甲方在业务开通单信息表提供的公司地址、产品管理员的移动电话、邮箱等方式通知视为通知。当面交付文件的，在交付之时视为送达；通过邮寄方式的，以对方收到信件之时（包括拒收）视为送达；通过邮件送达的，在到达对方邮箱之时视为送达。以数据电子方式发布的，发布之日视为送达。

6. 本协议如果与相关政策法规发生冲突，以国家政策法规为准。

7. 背页《信息源入网信息安全保障责任书》为本协议附则，甲方（信息源责任单位）或其受托人签署本协议并盖章即视为同意并接受《信息源入网信息安全保障责任书》全部条款的约束，承诺遵循按责任书全部条款落实执行。

8. 甲方或其受托人已详细阅读本协议的全部条款，特别是加粗条款。本协议经加盖乙方公司的业务专用章、甲方或其受托人签署本协议（或电子签名）并加盖公章（或合同章）时生效，生效即视为甲方或其受托人完全理解并同意接受本协议的全部条款。本协议的任何条款如因任何原因而被确认无效，都不影响本协议其他条款的效力。

9. 本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

附件：
1. 信息源入网信息安全保障责任书
2. 数据安全保密协议
3. 服务免责声明
4. 业务开通单

（以下无正文）

甲方：武汉光昱明晟智能科技有限公司
（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

签署日期：2022 年 9 月 15 日

乙方：中国移动通信集团湖北有限公司
（加盖业务章）

法定代表人或授权代表：（签字）

签署日期：2022年9月15日

附件一

信息源入网信息安全保障责任书

信息源责任单位（用户）接入（使用）中国移动通信集团上海有限公司（下称“ 中国移动”）的高精度定位平台产品、网络（包括但不限于 2/3/4G 网络、NB-IoT 网络、语音、GPRS、CMNET、短信网关、彩信网关、短彩信资讯平台等）时保证遵守以下各项规定：

1、遵守国家有关法律、行政法规和管理规章，严格执行信息安全管理规定。

2、不得利用中国移动的网络（包括但不限于 2/3/4G 网络、NB-IoT 网络、语音、GPRS、CMNET、短信网关、彩信网关、短彩信资讯平台等）从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动。

3、不得利用中国移动的网络（包括但不限于 2/3/4G 网络、NB-IoT 网络、语音、GPRS、CMNET、短信网关、彩信网关、短彩信资讯平台等）制作、查阅、复制和传播违反宪法和法律、妨碍社会治安破坏国家统一、破坏民族团结、色情、暴力等的信息。

4、信息源责任单位（用户）须对其发送信息的真实性、准确性、合法性负责，信息源责任单位的系统应保证可对违反国家有关政策、法律、法规、法令的敏感内容进行拦截、过滤；发布的内容必须严格遵守《中华人民共和国电信条例》相关规定，不得发布和传播有害信息，不得以手机作为媒体散发传播违法、不健康、反动等信息，不得制作、查阅、复制、传播、发布任何含有下列内容之一的信息：

反对宪法所确定的基本原则的；危害国家安全，泄漏国家机密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；损害国家荣誉和利益的；煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

“九不准”：即信息产业部《关于依法打击网络淫秽色情专项行动工作方案的通知》（信部电【2007】231 号）定义的九不准信息标准：①政治性新闻信息；②危害国家安全、社会稳定的信息；③泄漏国家机密的信息；④与国家现行政策、法律和法规相抵触的信息；⑤涉及色情淫秽的信息；⑥涉及封建迷信的信息；⑦开办赌博的信息；⑧内容虚假或已失效的信息；⑨有损社会公德和侵犯他人合法权益的信息。

“五大类”：即公安部（公通字【2005】77 号）文件规定严格禁止的五大类信息：①假冒银行或银联名义进行诈骗或者敲诈勒索公私财物的信息；②散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖内容或者教唆犯罪、传授犯罪方法的信息；③非法销售枪支、弹药、爆炸物、走私车、毒品、迷魂药、淫秽物品、假钞假发票或者明知是犯罪所得赃物的信息；④发布假中奖、假婚介、假招聘，或者引诱、介绍他人卖淫嫖娼的信息；⑤多次发送干扰他人正常生活的，以及含有其他违反宪法、法律、行政法规禁止性规定内容的信息。

含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

5、信息源责任单位（用户）在使用互联网业务时，应遵守因特网的国际惯例，不得向他人发送恶意的、

挑衅性的文件和商业广告，包括垃圾邮件、垃圾短信息等，不得向任何网络发动任何形式的攻击。

6、信息源责任单位（用户）有责任对自身系统的安全状况负责，应建立有效的信息安全保密管理制度和技术保障措施，并定期对其系统进行安全状况进行检查。并接受相关业务主管部门的管理、监督和检查。

7、信息源责任单位（用户）应承担如下责任：向所属员工宣传国家及电信主管部门有关使用因特网（中国移动 2/3/4G 网络、NB-IoT 网络）的法规和规定；建立健全使用者档案，加强对使用者管理、教育工作；有健全的网络安全保密管理办法。

8、对出现来源自信息源责任单位（用户）的互联网（中国移动 2/3/4G 网络、NB-IoT 网络）攻击，中国移动将通知信息源责任单位（用户）限期进行处理，对未按照要求及时处理的，中国移动有权采取相应措施，以避免安全事件的进一步扩大；当出现紧急事件时，为保护广大信息源责任单位（用户）的合法权益，中国移动有权在事先不通知信息源责任单位（用户）的情况下采取相应措施。

9、信息源责任单位（用户）应积极配合国家主管部门和中国移动进行网络安全事件的跟踪，并提供相关的、合法的资料。

10、信息源责任单位（用户）提供的信息必须遵守国家有关知识产权的规定。

11、信息源责任单位（用户）通过中国移动机器卡集团主体产品（配套专网专号卡）/ NB-IOT 主体产品（集团）（配套 NB-IoT 卡）/无线宽带专网产品（配套动力 100 行业卡（新））/车联网集团主体产品（配套车联网卡）业务服务只能作为内部办公和客户管理的用途。

12、信息源责任单位（用户）应加强网络安全管理，在测试期间不传播客户端群发软件，网站发送短信功能严格控制在每次只能发送两条短信以内并且设置关键字拦截功能。

13、信息源责任单位（用户）内部的短彩信发送只能限定在信息源责任单位（用户）内部特定的用户，未经中国移动公司书面同意不能发送给中国移动内部员工及信息源责任单位（用户）的客户之外的其他用户。

14、信息源责任单位（用户）发现上述（1-13 条）违法犯罪活动和有害信息，信息源责任单位（用户）应立即采取措施制止并及时向有关主管部门报告，并同时告知中国移动。

15、若信息源责任单位（用户）违反上述（1-14 条）规定，中国移动有权采取措施，关闭相关信息源接入通道，情节严重者中止合作业务，追究责任单位的法律责任。此责任书由中国移动通信集团上海公司负责保管。

信息源责任单位（盖章）：武汉光昱明晟智能科技有限公司

日期：2022.9.15.

附件二

数据安全保密协议

甲方：【武汉光昱明晟智能科技有限公司】　　（以下简称甲方）

乙方：中国移动通信集团湖北有限公司　　（以下简称乙方）

为加强系统数据的安全保密管理，贯彻落实《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》等有关法律法规，确保数据的安全保密，促进数据合法、有效利用，防止发生失泄密事件，防范非法使用行为，请甲方认真阅读本责任书并签章确认。

甲、乙双方就涉及到的系统及数据安全达成如下一致：

一、利用 CORS 获取的数据为《中华人民共和国测绘法》所规定的属于国家秘密范围的数据、信息及相关技术资料等。

二、甲方已被告知并承诺按照《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》和《国家秘密载体保密管理的规定》等相关法律法规及管理文件的要求，对 CORS 账号及利用 CORS 所获取的数据进行有效管理，做好安全保密工作。

三、乙方为基础数据的管理和提供方，其拥有所有数据的全部所有权。甲方需在乙方的授权下使用数据。甲方承诺对乙方以书面、口头、电子文本、电子数据等方式提供的保密信息承担保密义务。未经乙方的事先书面许可，甲方不得直接或间接以任何形式或任何方式向第三方（包括所属系统和上级、下级或者同级其他单位）提供使用。

四、CORS 账号及密码，甲方应有专人负责保管，严防失泄密事件的发生，如发生账号泄密事件，后果由甲方自行承担。甲方单位被撤销或合并时，应当先申请注销 CORS 账号。

五、甲方有责任和义务进行经常性的保密教育和检查，落实各项保密措施，使所属人员悉知与其工作有关的保密范围和各项保密制度，并支持、配合有关行政主管部门的保密检查工作。

六、本协议书自双方签字盖章之日起生效。共壹式肆份，甲、乙双方方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：武汉光昱明晟智能科技有限公司　　乙方（盖章）：中国移动通信集团湖北有限公司

日期：2022.9.15.　　日期：2022.9.5

附件三

服务免责声明

1、因国家政策、法律法规调整、战争、自然灾害、疾病、卫星等不可抗力因素造成的服务中断，由甲方或第三方自行承担相应责任；

2、由于采用的 GNSS 卫星定位技术所固有的技术缺陷，导致无法提供稳定服务的现象，乙方不承担由此引起的任何责任。无法提供稳定服务的典型业务场景包括：城市峡谷、隧道、地下停车场、高架下、室内环境等。

3、因互联网网络不完善或非人力可以阻止的原因无法提供服务的现象，乙方不承担由此引起的任何责任。

4、因甲方或第三方欠费而造成停止服务的现象，乙方不承担由此引起的任何责任。

5、因甲方或第三方终端自身问题，导致的无法访问服务的现象，乙方不承担由此引起的任何责任。

6、甲方不应将其账号、密码转让、赠与、出借、销售或以任何脱离甲方或第三方控制的形式交由他人使用。如发现账号遭他人非法使用，应立即通知乙方，乙方有权采取暂停相关服务及其它保护措施。同时，甲方需理解并接受，乙方对甲方或第三方的请求采取措施需要一定的期限，在此之前，乙方对已执行的指令以及所导致的损失不承担任何责任。

7、甲方理解并且接受，在使用乙方提供的差分数据服务时，同一差分服务账号在同一时间仅支持一台设备使用或者在所有时候都支持某一特定设备使用。对于因使用同一差分服务账号在同一时间在不同设备上使用，导致服务中断的现象，乙方不承担由此引起的任何责任。

8、因黑客行为、甲方或第三方的保管疏忽或其它不可归责于乙方的原因导致账号、密码遭他人非法使用，乙方不承担由此引起的任何责任。

9、鉴于产品及服务的特殊性，甲方同意乙方有权根据业务发展情况，在事先通知甲方或第三方的情况下随时变更、中断或终止部分或全部服务，且无需对甲方或任何第三方承担任何责任。

10、乙方需要定期或不定期地对提供服务的平台或相关的设备（如互联网网站、移动网络、基准位置站及其它设施和系统）进行检修、维护、升级或采取其它合理行动，如因此类情况而造成服务在合理时间内的中断，乙方无需为此承担任何责任，但乙方应尽可能事先进行通告。

11、除非另有明确的书面说明，产品及服务及其所包含的或以其它方式提供给甲方或第三方的全部信息、内容、材料、商品（包括软件），是在“现状”和“现存”的基础上提供的，甲方或第三方对该技术及服务现状已有充分了解，提供的服务仅在技术及服务现状下保证甲方或第三方的终端产品可以进行正常差分，超出现有技术水准及非乙方原因导致的除外。除非另有明确的书面说明，在法律所允许的最大限度内，乙方不对产品及服务以及相关的数据、信息、内容及材料作任何形式的、明示或默示的声明或担保，包括但不限于对适销性和满足特定目的的担保。在法律所允许的最大限度内，乙方不对由于使用产品及服务以及相关的数据、

信息、内容及材料引起的任何损害承担责任，包括但不限于直接、间接或附带的惩罚性和结果性的损害赔偿，但另有明确书面额外承诺的除外。甲方同意自担风险使用该产品及服务。

12、对于因服务系统停机维护、电信系统或互联网网络故障（例如电信运营商会不时进行电信系统维护，该等维护会对乙方差分数据服务产生不利影响）、计算机故障或病毒、信息损坏或丢失、计算机系统问题、其他人为干扰或其它任何不可抗力及不可归责于乙方的原因而对甲方造成的损失，乙方不承担任何责任，但将尽最佳商业合理努力减少因此而给用户造成的损失和影响。

13、甲方或第三方不得使用乙方产品及服务从事任何非法活动。除非甲方或第三方已经明确取得相应政府主管机构的批准及资质，不得使用乙方产品及服务从事任何须获得国家审批或核准方可进行的活动。

14、甲方或第三方需确认不属于法律法规明令禁止的售卖人群，包括但不限于外国人、外国机构，外商投资企业及其它外资机构（“禁售人群”）。乙方对甲方或第三方是否属于前述禁售人群不承担任何形式的事前审查义务，并保留一经发现甲方或第三方属于禁售人群，随时终止向甲方或第三方提供乙方产品及服务的权利。

合作协议编号：

附件四：　　高精度业务开通单

致湖北省公司（以下统称“贵司”）：

中国移动高精度定位服务是基于 GNSS 卫星导航系统、地面基准站网络以及高精度定位平台，通过输出差分改正值，为用户提供亚米级、厘米级精度的定位服务。高精度定位原为传统测绘行业的需求，现逐渐与智慧城市、智慧交通、智慧物流、物联网等新兴行业融合。基于本公司与贵司签订的合同《中国移动高精度定位业务合作协议》，合同编号：　　，

本次需开通一批账号，请贵司协助办理。具体信息如下：

1. 业务使用地域：全国

2. 业务使用场景：通用行业

3. 业务开通信息：

商品名称	商品时长（月）	商品数量	折后单价	账号类型	沉默期（个月）	生产测试期（个小时）非必填
厘米级 RTK	12	5	960 元/年	差分账号	6 个月	\

注：若有安装调测费或其他一次性费用，在上表完善<商品名称>、<商品数量>、<折扣价>即可。

申请单位（签章）：武汉光昱明晟智能科技有限公司

申请时间：2022年 9月 15日